CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
DE LA PLATEFORME « Cdiscount Marketplace »

Version du 01/02/2022

Préambule

La société CDISCOUNT, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro n° 424 059 822, met à disposition sur son site internet www.cdiscount.com (ci-après le « **Site** ») une Marketplace (ci-après « **Cdiscount Marketplace** ») à destination à la fois des acheteurs particuliers agissant à titre privé (ci-après les « **Acheteurs consommateurs** ») et des professionnels agissant dans le cadre de leur activité professionnelle (ci-après les « **Acheteurs professionnels** ») (les Acheteurs consommateurs et les Acheteurs professionnels étant collectivement désignés ci-après les « **Acheteurs** »).

Dans le cadre de la mise à disposition de Cdiscount Marketplace, CDISCOUNT agit comme simple intermédiaire et héberge les offres de produits et de services (ci-après les « **Produits** ») proposées par des vendeurs professionnels inscrits sur Cdiscount Marketplace (ci-après les « Vendeurs ») à des Acheteurs.

CDISCOUNT n'est en aucun cas revendeur des Produits proposés par les Vendeurs sur Cdiscount Marketplace. Les Produits vendus sur Cdiscount Marketplace sont signalés sur les fiches produit par la mention « Vendu par [nom du Vendeur] », avec la mention « VENDEUR PRO ».

SOMMAIRE

1. Champ d'application des Conditions Générales d'Utilisation Cdiscount Marketplace

2. Rôle de CDISCOUNT

3. Parcours commande

3.1 Offres et commandes
3.2 Prix et paiement du Produit
3.3 Suspension et/ou clôture d'un compte Acheteur Cdiscount Marketplace

4. Expédition et livraison

5. Droit de rétractation

5.1 Principe du droit de rétractation
5.2 Exceptions au droit de rétractation

6. Garanties

7. Données personnelles

8. Médiation pour les Acheteurs consommateurs

9. Nullité

10. Droit applicable et règlement des différends

1. Champ d'application des Conditions Générales d'Utilisation Cdiscount Marketplace

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation Cdiscount Marketplace (ci-après les « **CGU** ») s'appliquent à toute commande de Produits effectuée par un Acheteur auprès d'un Vendeur sur Cdiscount Marketplace.

Les CGU applicables sont celles en vigueur au jour de la passation de la commande par l'Acheteur.

La passation de toute commande *via* Cdiscount Marketplace est subordonnée à l'acceptation entière et sans réserve des présentes CGU et des Conditions Générales de Vente des Vendeurs (ci-après les « **CGV** »). Les Vendeurs déterminent seuls leurs CGV et sont tenus de respecter la réglementation en vigueur.

2. Rôle de CDISCOUNT

CDISCOUNT intervient comme simple intermédiaire de mise en relation des Vendeurs et des Acheteurs sur Cdiscount Marketplace et n'est pas revendeur des Produits proposés par les Vendeurs (clairement identifiés sur le Site, comme précisé en préambule, ainsi que dans le panier, par un logo « Vendeur Pro »).

En application de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (dite « LCEN »), la responsabilité de CDISCOUNT ne pourra pas être engagée à raison des contenus rendus disponibles sur le Site par les Vendeurs (prix, descriptifs des Produits, visuels de Produits ….) ou les Acheteurs (vous trouverez ici la politique concernant les avis clients), sauf si CDISCOUNT ne les rendait pas promptement inaccessibles après que leur illicéité manifeste lui aura été notifiée dans les conditions prévues par la LCEN.

Par conséquent, toute réclamation devra être adressée par l'Acheteur au Vendeur, via son Espace Client, dans les rubriques « Mes commandes » et « Questions fréquentes (FAQ) ». Le Vendeur est seul responsable du traitement des réclamations et du SAV liés aux Produits qu'il vend sur le Site *via* Cdiscount Marketplace. CDISCOUNT se réserve néanmoins le droit d'intervenir en arbitrage dans le cas où le Vendeur n'apporterait pas de réponse à une demande ou ne réglerait pas un litige ouvert par l'Acheteur sous 2 jours ouvrés.

3. Parcours commande

3.1 Offres et commandes

3.1.1 Création des offres

L'ensemble des offres de Cdiscount Marketplace sont créées et renseignées par les Vendeurs qui sont seuls responsables de la complétude du descriptif fourni, de la conformité du Produit proposé audit descriptif et de la détermination du prix de vente.

Il appartient également aux Vendeurs de renseigner l'état de chaque Produit qu'ils proposent à la vente. Vous trouverez ici la définition correspondant à chacun des états.

3.1.2 Offres destinées aux Acheteurs professionnels

L'Acheteur professionnel a accès à des offres spécifiques réservées à son activité professionnelle soit en se connectant sur son compte utilisateur professionnel dans l'espace client soit en cliquant sur l'onglet « Cdiscount Pro » accessible sur le site www.cdiscount.com.

Les Acheteurs professionnels ne peuvent être détenteurs que d'un unique compte utilisateur.

3.1.3 Processus de commande

En cliquant sur l'icône « Acheter » lors du processus de commande, et après avoir (i) pris connaissance des CGV et de la politique de retour du Vendeur indiquées par ce dernier *via* sa boutique Vendeur, (ii) vérifié le contenu de la commande et (iii) le cas échéant, après l'avoir modifiée, l'Acheteur déclare accepter pleinement et sans réserve l'intégralité des présentes CGU.

Après avoir à nouveau confirmé le contenu de sa commande (double clic) et accepté son obligation de paiement de la commande, l'Acheteur validera définitivement sa commande par son paiement effectif. La commande ne sera valide et prise en compte qu'à compter du paiement du prix du Produit.

Le Vendeur dispose de quarante-huit (48) heures pour accepter la commande. CDISCOUNT communique ensuite par courrier électronique à l'Acheteur l'acceptation ou le défaut de réponse du Vendeur.

L'Acheteur est informé de l'acceptation de la commande par le Vendeur par l'envoi d'un email de *Confirmation de Commande*.

A la confirmation par le Vendeur, l'Acheteur est débité par CDISCOUNT du montant des Produits achetés. Une fois la prise en compte de la commande confirmée, les données de la commande resteront accessibles à l'Acheteur dans la rubrique « Mes commandes » du Site.

A défaut de réponse du Vendeur dans un délai de quarante-huit (48) heures, l'Acheteur n'est en aucun cas débité du montant de la commande. L'Acheteur est alors informé du défaut de réponse du Vendeur et de l'annulation automatique de sa commande.

L'Acheteur est invité à évaluer la prestation du Vendeur sur son Espace Client à l'issue de la vente.

L'Acheteur est tenu de respecter la politique concernant les avis clients.

Il est à noter que le Vendeur peut se réserver le droit de ne pas valider une commande et/ou de suspendre l'exécution de la commande de l'Acheteur, et ce même après l'envoi de l'email de Confirmation de Commande (tel que visé ci-dessus), pour tout motif légitime, notamment dans l'hypothèse où :

- la commande ne serait pas conforme aux CGU et aux CGV du Vendeur ;
- les quantités de produits commandées ne correspondraient pas à un usage normal d'un Acheteur consommateur ;
- plusieurs éléments graves et concordants feraient peser un soupçon de fraude sur la commande.

3.2 Prix et paiement du Produit

Le prix de chaque Produit est indiqué dans la fiche descriptive du Produit :

- pour les Acheteurs consommateurs : le prix s'entend TTC et hors frais de livraison. Le cas échéant, les frais de livraison sont ajoutés au prix du Produit avant validation finale de la commande ;

- pour les Acheteurs professionnels : le prix s'entend hors taxes et hors frais de livraison. L'ensemble des taxes et le cas échéant les frais de livraison sont alors ajoutés au prix du Produit avant validation finale de la commande. Il appartient au Vendeur de renseigner l'écotaxe dans la fiche produit.

Les Acheteurs peuvent effectuer leur paiement par carte bancaire au comptant ou :

- pour les Acheteurs consommateurs : en 4 fois, Carte Cdiscount, PayPal. Pour recourir à PayPal, les Acheteurs doivent être titulaires d'un compte auprès de la société PayPal. En cas de paiement par PayPal, ce sont les conditions générales d'utilisation de Paypal qui s'appliquent. Le paiement par carte bancaire en 4X est disponible pour certaines commandes. La description du service de paiement en 4X par carte bancaire figure dans les conditions décrites aux CGV de CDISCOUNT que vous trouverez en cliquant ici.

- pour les Acheteurs professionnels : par virement bancaire.

Le paiement des commandes passées *via* Cdiscount Marketplace est fait à CNOVA PAY qui encaisse les fonds pour le compte des Vendeurs.

Toute commande émanant d'un Acheteur qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours d'administration pourra être refusée par CDISCOUNT.

3.3 Suspension et/ou clôture d'un compte Acheteur Cdiscount Marketplace

En cas d'activité anormale d'un Acheteur sur le Site (telle que toute activité de nature professionnelle pour les Acheteurs consommateurs) constatée par CDISCOUNT ou le Vendeur sur la base d'indices graves et concordants qui feraient peser un soupçon de fraude sur ledit Acheteur, CDISCOUNT se réserve le droit de procéder à la suspension et/ou à la clôture du (des) compte(s) de l'Acheteur (des Acheteurs) concerné(s). Dans cette hypothèse, l'Acheteur recevra un email d'information de la part de CDISCOUNT l'informant de la clôture de son compte Acheteur.

4. Expédition et livraison

Certains Produits achetés auprès de Vendeurs peuvent être expédiés par CDISCOUNT. Les Produits concernés porteront la mention « vendu par [Nom du Vendeur] et expédié par CDISCOUNT ».

Certains Produits achetés auprès de Vendeurs peuvent être éligibles au programme de fidélité « Cdiscount à Volonté » (CDAV) dans les conditions décrites dans les « Conditions Générales de Vente Cdiscount à Volonté ». Les Produits concernés porteront la mention « Produit CDISCOUNT à volonté ».

Si le Vendeur confirme la commande, même partiellement, il s'engage à expédier et livrer ou, le cas échéant, à mettre à disposition en magasin, dans les délais indiqués, les Produits disponibles conformément aux modalités choisies par l'Acheteur et à confirmer l'expédition du (des) Produit(s) sur son interface Vendeur.

L'ensemble des délais annoncés pour la livraison ou la mise à disposition en point retrait ou magasin des produits expédiés par le Vendeur sont renseignés directement par le Vendeur. Ces délais correspondent :

pour la livraison (i) à domicile pour les Acheteurs consommateurs ou (ii) à l'adresse renseignée (adresse de facturation ou de livraison) pour les Acheteurs professionnels et (iii) pour la livraison

en point retrait : aux délais de traitement, de préparation et d'expédition des commandes, ainsi qu'au délai de livraison du transporteur utilisé par le Vendeur ;

- pour la mise à disposition en magasin : aux délais de traitement et de préparation des commandes.

Les délais mentionnés ci-dessus courent dès la validation de la commande du Produit.

L'Acheteur choisit parmi les modes de livraison qui lui sont proposés pour chaque Produit.

Les Produits achetés auprès des Vendeurs CDISCOUNT Marketplace peuvent être livrés selon les modes suivants :

- **en livraison à domicile pour les Acheteurs consommateurs ou à l'adresse renseignée (adresse de facturation ou de livraison) pour les Acheteurs professionnels : la commande est envoyée à l'adresse indiquée par l'Acheteur.** 2 options de livraison peuvent être proposées par le Vendeur : suivie et recommandée (contre signature) :
    - pour un Produit d'un montant inférieur à 10€ TTC : vous pouvez commander en suivi, ou en mode non suivi si le Vendeur propose ce mode de livraison ;
    - pour un Produit d'un montant supérieur à 10€ TTC : vous ne pouvez commander qu'en suivi ;
- **en livraison en magasin :** la commande est livrée dans le magasin du Vendeur. L'Acheteur peut venir chercher sa commande, **dès que le Vendeur l'aura réceptionnée** dans son magasin. Lorsque le Produit est disponible en magasin, l'Acheteur reçoit un email l'avertissant qu'il peut venir retirer son Produit ;
- **en retrait immédiat : l'Acheteur peut venir retirer sa commande, juste après l'achat sur le site, dans le magasin du Vendeur.** Le délai de mise à disposition du Produit sera indiqué à l'Acheteur dans l'email de validation de commande. L'Acheteur recevra un second email dans lequel seront précisés les horaires d'ouverture ainsi que l'adresse du magasin. Le Produit étant disponible en magasin, aucun frais de port ne sera appliqué ;
- **en point retrait So Colissimo et Mondial Relay®:** la commande est livrée en point retrait. L'Acheteur vient retirer son colis dans le point de retrait qu'il aura choisi lors de sa commande. La remise du colis s'effectue en main propre, sur présentation d'un justificatif d'identité et du bon de retrait.

Conformément à la réglementation européenne, l'Acheteur consommateur résidant dans un Etat Membre de l'Union Européenne peut passer commande auprès d'un Vendeur marketplace. Le Vendeur n'a pas d'obligation de livraison s'il ne livre pas habituellement dans ce pays. Certains Vendeurs sont éligibles à la livraison en Europe, l'Acheteur consommateur en est informé au cours de la passation de sa commande.

Enfin, lorsque l'Acheteur consommateur demande la reprise de son produit usagé conformément aux dispositions de la Loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite « Loi AGEC »), et en cas de défaillance du Vendeur à mettre en œuvre une telle reprise, CDISCOUNT se chargera d'assurer celle-ci conformément à ses propres modalités de reprise (lien ici), que l'Acheteur consommateur devra respecter.

5. Droit de rétractation

5.1 Principe du droit de rétractation

Conformément aux dispositions des articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation, l'Acheteur consommateur dispose d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires courant à compter du lendemain de la réception du dernier Produit de sa commande.

L'Acheteur consommateur peut retourner, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de retour qui restent à sa charge, tout article, dans un état permettant sa remise en vente (ceci supposant qu'il soit retourné dans son emballage d'origine ou, à tout le moins, dans un emballage permettant une protection équivalente dudit article au cours de son transport retour) et d'en demander le remboursement.

Pour retourner un ou plusieurs Produits, l'Acheteur consommateur doit prendre contact avec le Vendeur en se rendant sur le Service Client en ligne sur le Site. Les informations concernant sa commande et son paiement sont accessibles dans son Espace Client, dans les rubriques « Mes commandes » et « Questions fréquentes (FAQ) ».

En sélectionnant dans la FAQ « Je souhaite me rétracter », l'Acheteur consommateur accède à la messagerie interne du Site par laquelle il peut transmettre sa demande de rétractation au Vendeur, lequel lui indiquera par retour de courrier électronique les modalités de renvoi du Produit.

Le retour d'un colis doit être soigneusement préparé selon les consignes données par le Vendeur, il doit notamment être retourné avec tous les accessoires livrés (cordons, garanties, notices, logiciels, etc.) dans son emballage d'origine ou, à tout le moins, dans un emballage permettant une protection équivalente du Produit, et envoyé à l'adresse du service compétent qui a été communiquée à l'Acheteur consommateur par le Vendeur.

Pour les Produits tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs, les données contenues dans ces Produits doivent être supprimées et les comptes téléphoniques désassociés.

L'Acheteur consommateur dispose d'un délai maximum de quatorze (14) jours pour renvoyer le Produit au Vendeur.

Conformément aux dispositions légales, le Vendeur :

- dispose de quatorze (14) jours pour rembourser l'Acheteur consommateur, à compter de la date à laquelle il est informé de la décision de celui-ci de se rétracter ;

- peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens.

CDISCOUNT procèdera au remboursement de l'Acheteur consommateur sur ordre du Vendeur et cela *via* le même moyen de paiement que celui utilisé pour payer sa commande. Ainsi, si l'Acheteur consommateur a payé sa commande à l'aide d'une carte bancaire (au comptant ou en 4X), CDISCOUNT procédera au remboursement de l'Acheteur consommateur par recrédit sur sa carte bancaire.

5.2 Exceptions au droit de rétractation

Il est expressément rappelé qu'aux termes de l'article L. 221-28 du Code de la consommation, sauf accord du Vendeur, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

- de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

- de fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

- de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

- de fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;

- de fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;

- de fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

- de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par l'Acheteur consommateur après la livraison ;

- de fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine ;

- de fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès de l'Acheteur consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

6. Garanties

Les Vendeurs doivent assurer aux Acheteurs l'exercice des garanties légales applicables, selon leur qualité d'Acheteurs consommateurs ou d'Acheteurs professionnels, et peuvent proposer des garanties additionnelles telles que des garanties constructeurs qui sont alors précisées dans le commentaire de l'offre Vendeur.

Il est à noter que les garanties proposées par Cdiscount peuvent ne pas être applicables aux Produits proposés par des Vendeurs. Pour toute question sur les garanties afférentes aux Produits proposés *via* Cdiscount Marketplace, l'Acheteur a en outre la possibilité – avant de passer commande – de poser une question au Vendeur en utilisant la fonctionnalité « Poser une question sur cette offre ».

Le Vendeur reste tenu envers l'Acheteur consommateur de la garantie légale de conformité de 24 mois (articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation) et de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil).

7. Données personnelles

L'ensemble des définitions renseignées dans la Politique de protection des Données Personnelles de Cdiscount sont applicables au présent paragraphe.

- **Les traitements des Données personnelles des Acheteurs sur Cdiscount Marketplace : par qui, pourquoi et où ?**

Dans le cadre d'une commande par un Acheteur sur Cdiscount Marketplace auprès d'un Vendeur, Cdiscount et le Vendeur sont Responsables distincts, au sens de l'article 26 du RGPD, du traitement des Données Personnelles de l'Acheteur recueillies dans le cadre de sa commande.

Les Données personnelles de l'Acheteur sont collectées et traitées pour les Finalités spécifiques détaillées ci-après, pour lesquelles soit le Vendeur soit Cdiscount est en charge :

Finalité	Responsable de traitement en charge	Destinataire(s)
Gestion, exécution, suivi et expédition de la commande	Vendeur	Prestataires spécialisés dans le transport et la livraison Prestataire spécialisé dans l'optimisation de la gestion de stocks et d'approvisionnement, dans le transport et la livraison
Emission des factures	Vendeur	Prestataire spécialisé dans l'édition de facture, le cas échéant
Gestion de la relation client (en cas de réclamation/litige)	Vendeur	Prestataire spécialisé dans la gestion de la relation client
Prospection commerciale	Cdiscount	-
Obligations légales et/ou réglementaires	Cdiscount et/ou Vendeur	-

Il est précisé à l'Acheteur que les dispositions de la Politique de Protection des Données Personnelles de Cdiscount et notamment les finalités déterminées au sein de celle-ci demeurent applicables dans le cadre de l'utilisation par l'Acheteur de son Espace Client et de la passation d'une commande sur Cdiscount Marketplace.

En règle générale, les Données Personnelles de l'Acheteur sont conservées au sein de l'Union Européenne. Cependant, étant donné que certains des Vendeurs ou prestataires de service peuvent être situés dans des pays en dehors de l'Union Européenne (ci-après les « **Pays Tiers** »), Cdiscount et/ou le Vendeur peuvent alors transférer certaines de ces données dans des Pays Tiers. Cela peut

notamment être le cas vers des Pays Tiers pour lesquels la Commission Européenne n'a pas évalué le niveau de conformité.

Dans un tel cas, Cdiscount et/ou le Vendeur s'assurent que ce transfert est effectué en conformité avec la réglementation applicable et garantissent un niveau de protection adéquat de la vie privée et des droits fondamentaux de l'Acheteur (notamment par l'utilisation de clauses contractuelles types de la Commission Européenne).

Sur simple demande formulée au Délégué à la Protection des Données, celui-ci peut fournir davantage d'informations à l'Acheteur quant à ces transferts.

- **Les traitements des Données personnelles des Acheteurs sur Cdiscount Marketplace : pendant combien de temps ?**

Les Données Personnelles des Acheteurs sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités de traitement visées ci-dessus.

Pour les finalités pour lesquelles Cdiscount est Responsable de traitement, les Données Personnelles des Acheteurs sont conservées pendant les durées indiquées à la Politique de Protection des Données Personnelles de Cdiscount.

Conformément aux dispositions du RGPD, tout Acheteur dispose à tout moment d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles le concernant, qu'il peut exercer en écrivant par courrier et en justifiant de son identité à : information-et-libertes@cdiscount.com et/ou par courrier postal adressé à CDISCOUNT, DPO, 120-126 quai de Bacalan, 33 000 BORDEAUX.

Celui-ci peut aussi formuler ses directives post-mortem spécifiques et générales concernant la conservation, l'effacement et la communication de ses Données Personnelles. En l'absence de toute directive, les héritiers de l'Acheteur peuvent s'adresser à Cdiscount afin (i) d'accéder aux traitements de données permettant « l'organisation et le règlement de la succession du défunt » et/ou (ii) de faire procéder à la clôture du compte utilisateur de l'Acheteur sur le Site et/ou de s'opposer à la poursuite du traitement de ses Données Personnelles.

En tout état de cause, l'Acheteur a la possibilité de nous indiquer, à tout moment, qu'il ne souhaite pas, en cas de décès, que ses Données Personnelles soient communiquées à un tiers.

De manière générale, pour en savoir plus sur les traitements de Données Personnelles opérés par Cdiscount, leur durée de conservation, l'exercice des droits des personnes concernées, nous vous invitons à consulter la Politique de Protection des Données Personnelles de Cdiscount.

8. Médiation pour les Acheteurs consommateurs

CDISCOUNT adhère à la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) et au service de médiation du e-commerce (60 rue la Boétie – 75008 PARIS – relationconso@fevad.com).

Le Médiateur peut être saisi de tout litige commercial lié à la vente d'un Produit ou d'un service acheté à distance, sous réserve du respect des conditions de recevabilité de votre dossier. Pour connaitre ces conditions, cliquez-ici. Pour les services, le Médiateur du e-commerce interviendra uniquement en l'absence de partenariats avec les Médiateurs sectoriels, déjà existants, compétents, à qui il pourra transmettre votre dossier tout en en assurant un suivi.

La Commission européenne a mis en place une plateforme de résolution des litiges destinée à recueillir les éventuelles réclamations de consommateurs faisant suite à un achat en ligne afin de les transmettre ensuite aux médiateurs nationaux compétents. Cette plateforme est accessible en cliquant ici.

9. Nullité

Dans l'hypothèse où l'une quelconque des stipulations des présentes CGU serait considérée comme illégale ou inopposable par une décision de justice, les autres stipulations resteraient en vigueur.

10. Droit applicable et règlement des différends

Les présentes CGU sont régies par le droit français. Tout litige y afférent sera soumis aux juridictions françaises.